यूनिट-1: नीतिशास्त्र का स्वरूप और ऐच्छिक क्रिया (Nature of Ethics & Voluntary Action)

यूनिट-1 का परिचय (Unit Introduction)

इस पहली यूनिट से हम पाश्चात्य नीतिशास्त्र **(Western Ethics)** की बुनियादी समझ की शुरुआत कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह यूनिट हमारे जीवन और आचरण के 'सॉफ्टवेयर' को समझने जैसी है। हम रोज़मर्रा की जिंदगी में कई काम करते हैं—कुछ मजबूरी में, कुछ बिना सोचे-समझे (जैसे पलकें झपकना), और कुछ पूरी तरह अपनी मर्जी से सोच-समझकर।

यह यूनिट हमें सिखाती है कि:

- नीतिशास्त्र असल में है क्या, इसका दायरा कितना बड़ा है, और इसकी अलग-अलग शाखाएँ (जैसे मानक नीतिशास्त्र और अधिनीतिशास्त्र) कैसे काम करती हैं।
- मनुष्य का वह कौन सा आचरण या काम है, जिसे हम 'सही' या 'गलत' की श्रेणी में रख सकते हैं। नीतिशास्त्र हर काम का मूल्यांकन नहीं करता; यह केवल हमारी ऐच्छिक क्रियाओं **(Voluntary Actions)** का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है, यानी वे काम जो हमने पूरे होशोहवास में, बिना किसी दबाव के, अपनी इच्छा से चुने हैं।

1.1 नीतिशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र, मानक नीतिशास्त्र, अधिनीतिशास्त्र

(Nature and Scope of Ethics, Normative Ethics, Meta-Ethics)

आइए इस पहले बिंदु को तीन बेहद आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं।

1. नीतिशास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र (Nature and Scope of Ethics)

(A) नीतिशास्त्र का स्वरूप (Nature): यह क्या है?

- नाम की उत्पत्ति**:** अंग्रेजी शब्द **Ethics** की शुरुआत ग्रीक भाषा के शब्द **'Ethos'** से हुई है, जिसका सीधा मतलब होता है—हमारे 'रीति-रिवाज', 'आदतें' या 'चरित्र'। वहीं, **Morality** शब्द लैटिन के **'Mores'** से बना है, जिसका अर्थ भी प्रथा होता है।
- आसान परिभाषा**:** नीतिशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य, विवेकशील मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों (मर्जी से किए गए कामों) का मूल्यांकन करने वाला एक मानकीय विज्ञान **(Normative Science)** है। यह बताता है कि हमारे किए गए काम उचित हैं या अनुचित, अच्छे हैं या बुरे।

इसकी मुख्य विशेषताएँ **(**याद रखने के लिए**):**

1. यह **'**क्या होना चाहिए**' (What ought to be)** पर बात करता है**:** विज्ञान (जैसे भौतिकी या रसायनशास्त्र) हमें यह बताता है कि कोई चीज़ 'क्या है'। लेकिन नीतिशास्त्र हमें यह बताता है कि इंसान का व्यवहार 'कैसा होना चाहिए'। इसलिए इसे मानकीय विज्ञान कहते हैं।
2. यह केवल इंसानों के लिए है**:** यह पशु-पक्षियों, छोटे बच्चों या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के कामों को सही या गलत नहीं ठहराता, क्योंकि उनके पास सही-गलत की पहचान करने वाला विवेक (Reason) नहीं होता।
3. यह समाज को ध्यान में रखता है**:** एकांत में रहने वाले किसी संन्यासी पर सामाजिक नीतिशास्त्र लागू नहीं होता; यह समाज में आपस में जुड़े लोगों के आचरण को तौलता है।

(B) नीतिशास्त्र का क्षेत्र (Scope): इसका दायरा कहाँ तक है?

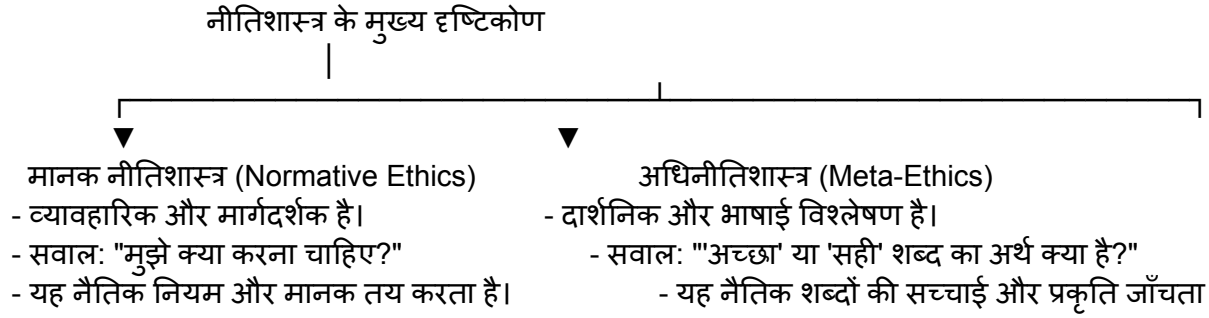
नीतिशास्त्र के दायरे में बहुत सी चीजें आती हैं:

- परम श्रेय **(The Supreme Good / Summum Bonum):** मानव जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वह सुख है, ज्ञान है, या कर्तव्य निभाना है?

- नैतिक कर्तव्य और अधिकार: एक मनुष्य होने के नाते समाज के प्रति हमारे क्या फर्ज़ हैं, और समाज से हमें क्या अधिकार मिलने चाहिए।
- नैतिक भावनाएँ: जब हम कुछ गलत करते हैं, तो हमारे अंदर 'गिल्ट' या आत्म-ग्लानि (Remorse) क्यों होती है? नीतिशास्त्र इन भावनाओं का अध्ययन करता है।

2. मानक नीतिशास्त्र बनाम अधिनीतिशास्त्र (Normative Ethics vs. Meta-Ethics)

20वीं सदी में नीतिशास्त्र को समझने के दो बड़े तरीके सामने आए। परीक्षा के लिए यह वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है:



(A) मानक नीतिशास्त्र (Normative Ethics) — "कर्म का गाइड"

यह नीतिशास्त्र का पारंपरिक रूप है। इसका मुख्य काम इंसानों को जीवन जीने के नियम या मानक **(Standards)** देना है। यह एक गाइड की तरह है जो हमें सीधे-सीधे बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत।

यह मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों पर चलता है (जिन्हें हम आगे यूनिट-3 में गहराई से पढ़ेंगे):

1. परिणामवाद **(Consequentialism):** जो कहता है कि अगर किसी काम का 'नतीजा' अच्छा है (जैसे ज़्यादा लोगों को सुख मिलना), तो वह काम सही है (बेंथम और मिल का सुखवाद)।
2. कर्तव्यवाद **(Deontology):** जो कहता है कि नतीजा चाहे जो हो, कुछ काम अपने आप में फर्ज़ होते हैं और उन्हें बिना शर्त पूरा करना चाहिए (जैसे हमेशा सच बोलना)।
3. सद्गुण नीतिशास्त्र **(Virtue Ethics):** जो नियमों के बजाय व्यक्ति के 'चरित्र' को सुधारने पर ज़ोर देता है (जैसे दयालु बनना, साहसी होना)।

(B) अधिनीतिशास्त्र (Meta-Ethics) — "नैतिकता का पोस्टमार्टम"

20वीं सदी में दार्शनिकों ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम इंसानों को यह नहीं बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत; बल्कि हम यह जांचेंगे कि नैतिकता की भाषा और शब्दों का असली मतलब क्या है। यह एक तरह से नैतिकता का व्याकरण या विज्ञान है।

- उदाहरण से समझें: अगर मानक नीतिशास्त्र कहता है कि *"गरीबों की मदद करना 'अच्छा' है"*, तो अधिनीतिशास्त्र बीच में आकर पूछेगा—*"रुको! पहले यह बताओ कि इस वाक्य में 'अच्छा' (Good) शब्द का असली मतलब क्या है? क्या अच्छाई को लैब में टेस्ट किया जा सकता है, या यह सिर्फ हमारे मन की एक भावना है?"*

अधिनीतिशास्त्र के मुख्य सिद्धांत:

- प्रकृतिवाद **(Naturalism):** जो मानते हैं कि नैतिक गुणों को प्राकृतिक चीज़ों (जैसे 'सुख' या 'इच्छा') से तौला जा सकता है।
- अंतःप्रज्ञावाद **(Intuitionism):** जो मानते हैं कि 'अच्छा' क्या है, इसे किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि सिर्फ हमारी अंदर की आवाज़ या अंतःकरण (Intuition) से सीधे महसूस किया जा सकता है।
- इमोटिविज़्म **(Emotivism):** जो मानते हैं कि नैतिक वाक्य कोई सच या झूठ नहीं होते, वे सिर्फ हमारी भावनाओं का इज़हार होते हैं। जैसे जब हम कहते हैं "चोरी करना पाप है", तो हम असल में सिर्फ अपनी घृणा व्यक्त कर रहे होते हैं।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष (Takeaway)

- नीतिशास्त्र हमारे मर्जी से किए गए कामों को सही और गलत के तराजू में तौलता है।
- मानक नीतिशास्त्र हमें ग्राउंड पर उतरकर जीवन जीने के नियम और आदर्श देता है (जैसे: "झूठ मत बोलो")।
- अधिनीतिशास्त्र थोड़ा ऊपर उठकर उन नियमों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की गहराई, उनकी भाषा और उनके तार्किक अर्थ का पोस्टमार्टम करता है।

विद्यार्थी संवाद बिंदु: इसे क्रिकेट के खेल से समझें। क्रिकेट की रूल बुक जो बताती है कि नो-बॉल क्या है, आउट कैसे होते हैं, और मैच कैसे जीतना है—वह मानक नीतिशास्त्र है (जो नियम तय करता है)। लेकिन थर्ड अंपायर या डीआरएस **(DRS)** तकनीक, जो यह बारीकी से चेक करती है कि 'आउट' शब्द की परिभाषा के तहत गेंद स्टंप्स को छू रही थी या नहीं, कैमरा एंगल्स और डेटा क्या कह रहे हैं—वह अधिनीतिशास्त्र है।

1.2 ऐच्छिक क्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण (Psychological Analysis of Voluntary Action)

नीतिशास्त्र में हम किसी भी कर्म को सही या गलत तभी ठहरा सकते हैं, जब वह कर्म मनुष्य ने अपनी मर्जी से किया हो। इसीलिए, नीतिशास्त्र का सीधा संबंध ऐच्छिक क्रियाओं **(Voluntary Actions)** से है।

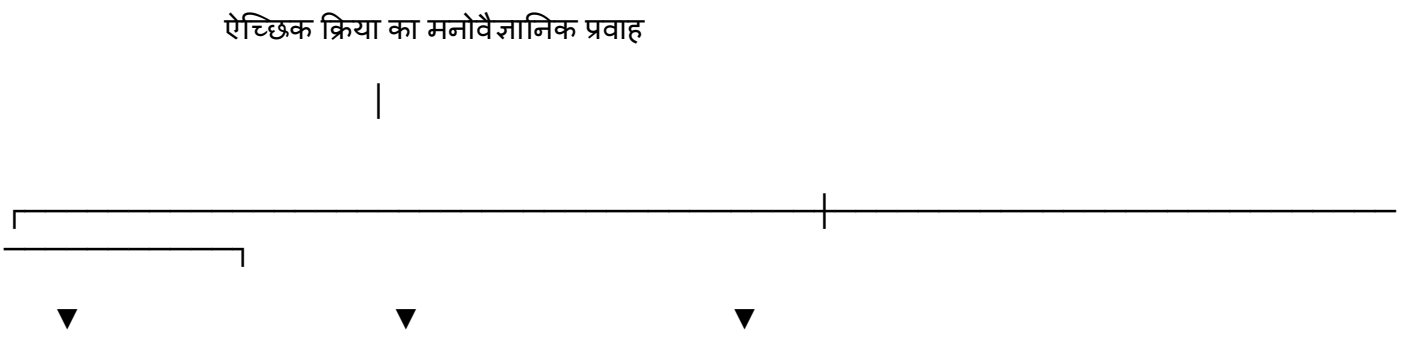
लेकिन कोई भी ऐच्छिक क्रिया अचानक नहीं हो जाती; वह हमारे मन के भीतर एक गहरी मानसिक प्रक्रिया (Psychological Process) से होकर गुज़रती है। आइए, ऐच्छिक क्रिया की परिभाषा और उसके भीतर चलने वाले मनोवैज्ञानिक चरणों का एक-एक करके विस्तृत विश्लेषण करते हैं।

ऐच्छिक क्रिया क्या है? (What is Voluntary Action?)

- परिभाषा: "जब कोई विवेकशील मनुष्य किसी निश्चित लक्ष्य (Goal) को सामने रखकर, अपनी इच्छा से, सोच-समझकर और उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनकर कोई कर्म करता है, तो उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं।"
- अनैच्छिक क्रियाओं से अंतर: हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं स्वचालित होती हैं—जैसे पलकें झपकना, दिल का धड़कना या अचानक डर कर पीछे हट जाना। इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए ये नीतिशास्त्र के दायरे से बाहर हैं। नीतिशास्त्र केवल उन कर्मों पर विचार करता है जहाँ मनुष्य के पास 'चयन की स्वतंत्रता' **(Freedom of Choice)** होती है।

ऐच्छिक क्रिया के तीन मुख्य चरण (Three Stages of Voluntary Action)

एक ऐच्छिक क्रिया के पीछे तीन प्रमुख स्तर काम करते हैं: मानसिक चरण **(Mental Stage)**, शारीरिक चरण **(Bodily Stage)**, और बाह्य परिणाम **(External Consequences)**। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण निम्नलिखित ग्यारह (11) कड़ियों में बँटा हुआ है:



- विचार-विमर्श (Deliberation)

- संकल्प / निर्णय (Decision)

1. मानसिक चरण (The Mental Stage) — सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा

किसी भी क्रिया की शुरुआत हमारे मन के भीतर होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मानसिक प्रक्रियाएँ चलती हैं:

- **(i)** अभाव की चेतना **(Consciousness of Want):** क्रिया की शुरुआत तब होती है जब हमारे मन में किसी चीज़ की कमी या अतृप्ति का अहसास होता है। जैसे—भूख लगने पर भोजन की कमी का अहसास होना।
- **(ii)** लक्ष्य की कल्पना **(Imagination of an End):** अभाव को दूर करने के लिए हमारा मन एक लक्ष्य या उद्देश्य की कल्पना करता है। जैसे—"अगर मैं खाना खा लूँ, तो मेरी भूख मिट जाएगी।"
- **(iii)** इच्छा **(Desire):** जब उस लक्ष्य को पाने के लिए मन में एक झुकाव या खिंचाव पैदा होता है, तो वह 'इच्छा' का रूप ले लेती है।
- **(iv)** प्रयोजन **(Motive):** इच्छा जब किसी लक्ष्य के साथ पूरी तरह जुड़ जाती है और हमें काम करने के लिए भीतर से धकेलती है, तो उसे 'प्रयोजन' (Motive) कहते हैं। यह काम करने की आंतरिक प्रेरणा है।
- **(v)** इच्छाओं का द्वंद्व **(Conflict of Desires):** हमारे मन में एक समय पर कई इच्छाएँ जाग सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी के मन में सुबह उठकर पढ़ने की इच्छा भी हो सकती है और थोड़ी देर और सोने की इच्छा भी। इन विपरीत इच्छाओं के बीच मन में एक 'युद्ध' छिड़ जाता है, जिसे इच्छा-द्वंद्व कहते हैं।
- **(vi)** विचार-विमर्श **(Deliberation):** द्वंद्व को सुलझाने के लिए मनुष्य का विवेक (Reason) काम पर लगता है। वह अलग-अलग इच्छाओं के अच्छे और बुरे परिणामों को तौलता है। वह सोचता है कि सोने से क्या नुकसान होगा और पढ़ने से क्या फायदा होगा।
- **(vii)** निर्णय या संकल्प **(Decision or Choice):** विचार-विमर्श के बाद, मनुष्य अपनी इच्छा और विवेक से किसी एक विकल्प को चुन लेता है और बाकी को छोड़ देता है। इसे 'संकल्प' कहते हैं। मानसिक चरण यहाँ आकर समाप्त हो जाता है।

2. शारीरिक चरण (The Bodily or Executive Stage)

जैसे ही मन में संकल्प पक्का होता है, हमारी मानसिक ऊर्जा शारीरिक क्रिया में बदल जाती है।

- **(viii)** शारीरिक प्रयास **(Bodily Effort):** संकल्प को पूरा करने के लिए मस्तिष्क हमारी मांसपेशियों को निर्देश देता है। जैसे—पढ़ने का निर्णय लेते ही बिस्तर छोड़ना और किताब उठाना।
- **(ix)** बाह्य साधनों का प्रयोग **(Use of External Means):** अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम बाहरी वस्तुओं या साधनों का सहारा लेते हैं। जैसे—पेन, किताब, टेबल-कुर्सी या रोशनी का प्रबंध करना।

3. बाह्य परिणाम का चरण (The Stage of Consequences)

- **(x)** क्रिया की पूर्णता **(Accomplishment of the Act):** जब शारीरिक अंगों और साधनों के तालमेल से वह काम धरातल पर पूरा हो जाता है।
- **(xi)** परिणाम **(Consequences):** कर्म के पूरे होने के बाद उसके कुछ बाहरी नतीजे निकलते हैं। ये नतीजे वैसे भी हो सकते हैं जैसा हमने सोचा था (Intended), और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अनजाने में हो गए (Unintended)।

नीतिशास्त्र के लिए इस विश्लेषण का महत्व

नीतिशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें यह समझना होगा कि हम मनुष्य को उसके कर्म के लिए ज़िम्मेदार कब ठहराते हैं।

> मूल नैतिक सिद्धांत: यदि किसी क्रिया में **'विचार-विमर्श' (Deliberation)** और **'चयन की स्वतंत्रता' (Choice)** शामिल नहीं है, तो उस क्रिया का कोई नैतिक मूल्यांकन नहीं हो सकता।

अगर किसी ने बंदूक की नोक पर (दबाव में) कोई गलत काम किया है, तो वहाँ मानसिक चरण का 'संकल्प' उसका अपना नहीं था, इसलिए उसे पूरी तरह दोषी नहीं माना जाता। वहीं, अगर किसी ने पूरे होशोहवास में, विचार-विमर्श करके किसी कर्म को चुना है, तो वह उसके अच्छे या बुरे परिणाम के लिए पूरी तरह जवाबदेह (Accountable) है।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष (Takeaway)

ऐच्छिक क्रिया महज़ एक शारीरिक हलचल नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मानस का प्रकटीकरण है। इच्छा के पैदा होने (अभाव) से लेकर कर्म के परिणाम तक, हर चरण मनुष्य की स्वतंत्रता और उसके चरित्र को दर्शाता है। इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर नीतिशास्त्र के अगले बिंदु—'नैतिक निर्णय' (Moral Judgment) की नींव टिकी हुई है।

> विद्यार्थी संवाद बिंदु: इसे परीक्षा की तैयारी के ही उदाहरण से एकदम आसान बनाएं। सुबह अलार्म बजा और आपको लगा कि सिलेबस बाकी है (अभाव की चेतना)। मन ने कहा—'उठो और पढ़ो' तथा दूसरी तरफ कहा—'सो जाओ' (इच्छाओं का द्वंद्व)। आपने सोचा कि सो गए तो परीक्षा में अंक कम आएंगे, उठ गए तो MJC-06 पूरा हो जाएगा (विचार-विमर्श)। आपने तय किया कि उठना ही है (संकल्प)। रजाई हटाई, लाइट जलाई (शारीरिक प्रयास व साधन) और पढ़ाई पूरी की (परिणाम)। यही पूरी प्रक्रिया ऐच्छिक क्रिया का मनोविज्ञान है!

यूनिट-2: नैतिक निर्णय और नैतिकता की मान्यताएं (Moral Judgment & Postulates)

यूनिट-2 का परिचय (Unit Introduction)

यूनिट-1 में हमने यह समझ लिया कि नीतिशास्त्र क्या है और मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएँ (मर्जी से किए गए काम) मानसिक स्तर पर कैसे काम करती हैं। अब यूनिट-2 में हम नीतिशास्त्र के सबसे व्यावहारिक और केंद्रीय हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं—नैतिक निर्णय (Moral Judgment)।

हम हर दिन दूसरों के (या अपने खुद के) व्यवहार को देखकर कहते हैं: "उसने बहुत अच्छा काम किया" या "यह सरासर गलत और अनैतिक है।" लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी काम को 'सही' या 'गलत' कहते हैं, तो उस फैसले (Judgment) का असली स्वरूप क्या होता है? और हम किस आधार पर वह फैसला सुनाते हैं?

इस यूनिट में हम सीखेंगे:

- नैतिक निर्णय क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, और इसका 'विषय' (Object) क्या है—यानी जब हम निर्णय लेते हैं, तो हम व्यक्ति के मन में छिपे प्रयोजन (Motive) को तौलते हैं या उसके कर्म के बाहरी अभिप्राय (Intention) को?
- नैतिकता को जिंदा रखने के लिए कौन सी बुनियादी बातें या पूर्व-मान्यताएं (Postulates) हैं, जिनके बिना पाप-पुण्य या सही-गलत की पूरी बहस ही बेमानी हो जाएगी।

2.1 नैतिक निर्णय का स्वरूप और विषय (Nature and Object of Moral Judgment)

आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु को दो स्पष्ट भागों में विभाजित करके बेहद सरल और प्रामाणिक रूप से समझते हैं।

1. नैतिक निर्णय का स्वरूप (Nature of Moral Judgment)

(A) नैतिक निर्णय क्या है? (Meaning)

- साधारण शब्दों में: समाज में रहने वाले विवेकशील मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों, उनकी आदतों या उनके चरित्र पर जब हम नीतिशास्त्र के नियमों के आधार पर 'उचित' (Right) या 'अनुचित' (Wrong) होने का फैसला सुनाते हैं, तो उसे नैतिक निर्णय कहते हैं।
- यह अदालत के फैसले जैसा है: जैसे एक जज देश के कानून की किताब (Penal Code) के आधार पर किसी अपराधी को देखकर फैसला सुनाता है, ठीक वैसे ही हमारी 'नैतिक चेतना' या हमारा अंतःकरण नैतिक आदर्शों (जैसे सत्य, न्याय, परोपकार) के तराजू पर किसी कर्म को तौलता है।

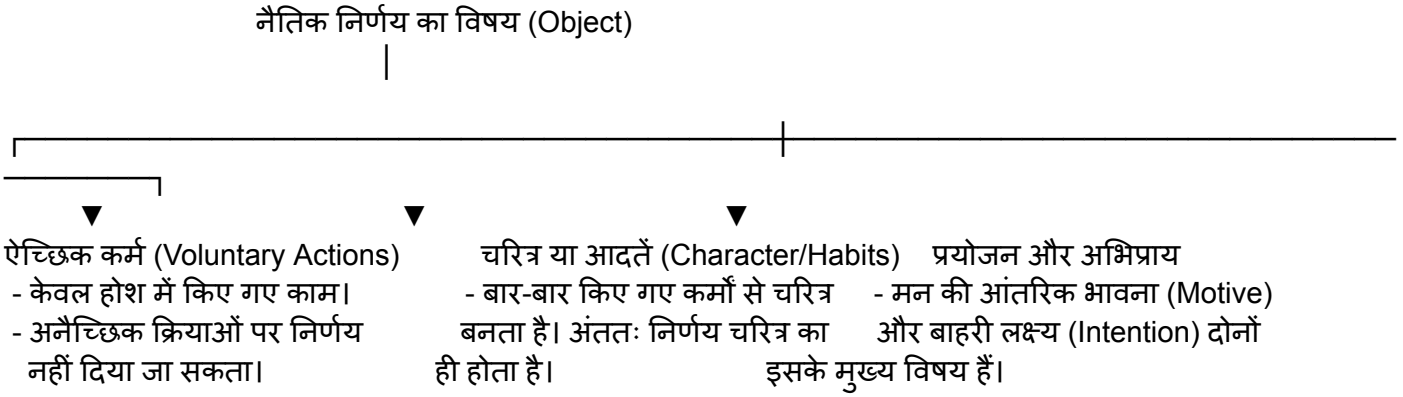
(B) नैतिक निर्णय की मुख्य विशेषताएँ (Nature/Characteristics):

1. यह एक 'मूल्यांकन' है, महज़ जानकारी नहीं: अगर मैं कहूँ, "राम ने श्याम को पैसे दिए", तो यह केवल एक तथ्यात्मक जानकारी (Fact) है। लेकिन अगर मैं कहूँ, "राम ने संकट में पड़े श्याम को पैसे देकर 'बहुत अच्छा' किया", तो यह एक नैतिक निर्णय है क्योंकि यहाँ मैंने कर्म का मूल्य तय किया है।
2. यह बौद्धिक और विवेकपूर्ण होता है: नैतिक निर्णय कोई अचानक उठी अंधाधुंध भावना (जैसे गुस्सा या दया) नहीं है। इसमें मनुष्य का विवेक काम करता है, जो कर्म के पीछे की परिस्थितियों और नियमों को समझकर विचार-विमर्श के बाद आता है।
3. इसमें अनिवार्यता या बाध्यता (Obligation) का भाव होता है: जब हम किसी काम को 'सही' घोषित करते हैं, तो उसके साथ एक अदृश्य नियम जुड़ जाता है कि "हमें ऐसा ही करना चाहिए" (Oughtness)।
4. यह सार्वभौमिकता का दावा करता है: जब हम कहते हैं कि "सत्य बोलना सही है", तो हमारा मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं होता; हम मानते हैं कि समान परिस्थितियों में हर इंसान के लिए सत्य बोलना ही सही निर्णय होगा।

2. नैतिक निर्णय का विषय (Object of Moral Judgment)

यह इस बिंदु का सबसे पेचीदा और महत्वपूर्ण सवाल है: **"जब हम किसी काम को सही या गलत कहते हैं, तो वास्तव में हम किस चीज़ पर निर्णय दे रहे होते हैं?"**

क्या हम व्यक्ति के चरित्र को तौलते हैं, उसकी मर्जी को, या उसके कर्म के पीछे छिपी भावना को? दार्शनिकों के अनुसार, नैतिक निर्णय के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं:



(A) ऐच्छिक और अभ्यस्त कर्म **(Voluntary & Habitual Actions):**

- जैसा कि हमने यूनिट 1.2 में पढ़ा, नैतिक निर्णय का प्राथमिक विषय मनुष्य के ऐच्छिक कर्म ही हैं।
- इसके साथ ही, हमारे अभ्यस्त कर्म **(Habitual Actions)** भी इसका विषय होते हैं। आदतें क्या हैं? जब हम किसी ऐच्छिक कर्म को बार-बार दोहराते हैं, तो वह हमारी आदत बन जाती है। चूंकि आदत की नींव हमारी अपनी मर्जी (इच्छा) पर टिकी थी, इसलिए आदतन किए गए कामों (जैसे—गाली देना या हमेशा मुस्कुराकर बात करना) पर भी नैतिक निर्णय दिया जाता है।

(B) मनुष्य का चरित्र **(Character):**

- कई दार्शनिक (जैसे अरस्तू और सद्गुण नीतिशास्त्री) मानते हैं कि हम किसी एक अकेले कर्म को देखकर न्याय नहीं कर सकते।
- कर्म तो केवल बाहरी प्रकटीकरण है, असली विषय मनुष्य का चरित्र है। एक अच्छा चरित्र अच्छे कर्मों को जन्म देता है और एक बुरा चरित्र बुरे कर्मों को। इसलिए, नैतिक निर्णय का अंतिम विषय व्यक्ति का चरित्र ही होता है।

(C) प्रयोजन बनाम अभिप्राय **(Motive vs. Intention) —** सबसे बड़ा डिबेट**:**

नीतिशास्त्र में इस बात को लेकर लंबा विवाद है कि नैतिक निर्णय का असली विषय कर्म के पीछे का प्रयोजन **(Motive)** है या उसका अभ्यस्त अभिप्राय **(Intention)**। (इसे हम बिंदु 2.3 में और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसका बुनियादी संक्षेप अनिवार्य है):

- प्रयोजन **(Motive):** वह आंतरिक इच्छा या भावना जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है (जैसे—किसी की जान बचाने की भावना)।
- अभिप्राय **(Intention):** काम को पूरा करने के लिए चुना गया पूरा रास्ता, साधन और उसके संभावित परिणाम (जैसे—जान बचाने के लिए डॉक्टर का ऑपरेशन करना)।

  निष्कर्ष**:** आधुनिक नीतिशास्त्र मानता है कि नैतिक निर्णय का वास्तविक विषय न तो केवल अकेला प्रयोजन है और न ही अकेला परिणाम, बल्कि **"**पूरा का पूरा अभिप्राय **(Intention)"** है, जिसमें साधन, प्रयोजन और विचार-विमर्श सब शामिल होते हैं।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष **(Takeaway)**

- नैतिक निर्णय एक मानकीय मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम समाज के स्वीकृत नैतिक आदर्शों के प्रकाश में मानवीय आचरण के औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण करते हैं।
- इसका विषय कोई जड़ वस्तु या पशु नहीं, बल्कि विवेकशील मनुष्य के ऐच्छिक कर्म**,** उसकी आदतें**,** चरित्र और उनके पीछे का अभिप्राय होता है।

विद्यार्थी संवाद बिंदु: इसे एक बहुत ही सीधे व्यावहारिक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति ने किसी गरीब को खाना खिलाया ताकि वह चुनाव में उसका वोट पा सके (प्रयोजन: स्वार्थ, कर्म: परोपकार)। दूसरा व्यक्ति उसी गरीब को खाना खिलाता है क्योंकि वह उसकी भूख नहीं देख सका (प्रयोजन: दया)। बाहर से देखने पर दोनों कर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि "दूसरे व्यक्ति का काम नैतिक रूप से ज़्यादा श्रेष्ठ है", तो आप वास्तव में नैतिक निर्णय ले रहे होते हैं और आपके निर्णय का विषय उस कर्म के पीछे छुपा उनका आंतरिक मानस (Motive/Intention) होता है!

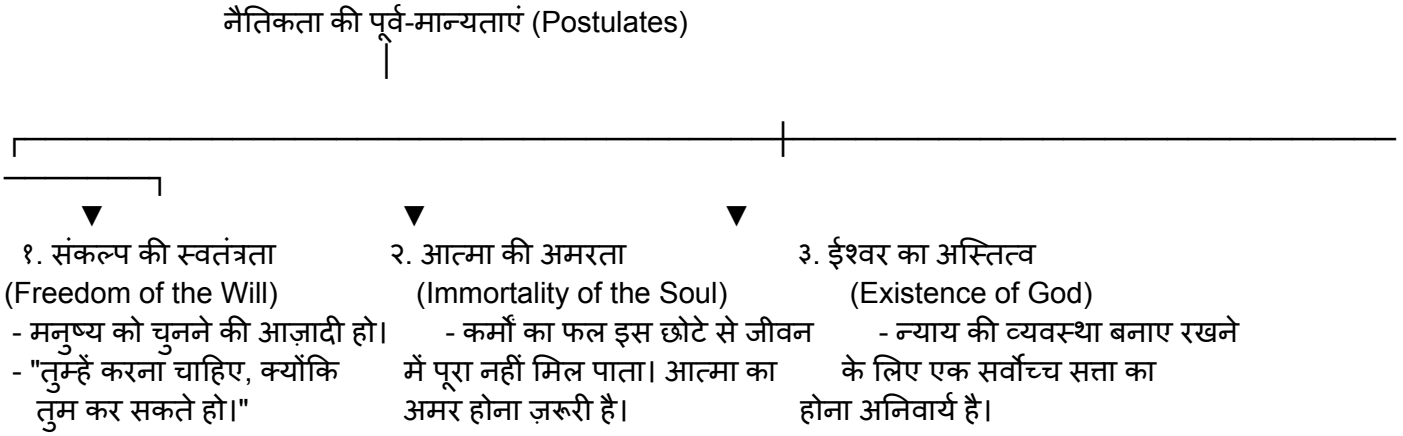
2.2 नैतिकता की पूर्व-मान्यताएं / आधारभूत मान्यताएं (Postulates of Morality)

जब हम कहते हैं कि "सत्य बोलना पुण्य है" या "चोरी करना पाप है", तो हम मानकर चलते हैं कि इंसानों के ऊपर नैतिक नियम लागू होते हैं। लेकिन विचार कीजिए—क्या पिंजरे में बंद किसी शेर पर हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है? क्या किसी पागल व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए सज़ा दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं।

इसका मतलब यह है कि नैतिकता (Morality) को ज़मीन पर लागू करने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों का होना अनिवार्य है। नीतिशास्त्र में इन्हीं अनिवार्य अनिवार्य शर्तों या स्तंभों को **'नैतिकता की पूर्व-मान्यताएं' (Postulates of Morality)** कहा जाता है। महान जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट **(Immanuel Kant)** ने इन मान्यताओं को व्यवस्थित रूप से रेखांकित किया है।

कांट के अनुसार, तीन ऐसी बुनियादी बातें हैं जिन्हें माने बिना नैतिकता की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी:

नैतिकता के तीन मुख्य स्तंभ (The Three Essential Postulates)



1. संकल्प की स्वतंत्रता (Freedom of the Will) — सबसे महत्वपूर्ण मान्यता

यह नैतिकता की सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य कोई कर्म करता है, तो वह पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए; उसके पास विकल्पों को चुनने की आज़ादी होनी चाहिए।

- कांट का प्रसिद्ध कथन: कांट ने कहा है—**"Thou oughtest, therefore thou canst"** (तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसका सीधा मतलब है कि तुम ऐसा करने में समर्थ हो)।
- सरल शब्दों में: अगर मैं आपको कहूँ कि "आपको रोज़ सुबह उठकर पढ़ना चाहिए", तो यह नियम तभी मायने रखता है जब आपके पास सुबह उठने या न उठने की आज़ादी हो। अगर किसी को ज़ंजीरों से बाँधकर कमरे में बंद कर दिया जाए, तो हम उसे "वहाँ से बाहर न निकलने" का दोषी नहीं ठहरा सकते।
- नैतिक निष्कर्ष: उत्तरदायित्व (Responsibility) स्वतंत्रता से आता है। यदि मनुष्य रोबोट की तरह केवल प्रकृति या भाग्य के इशारों पर नाच रहा है, तो न तो उसे किसी अच्छे काम के लिए शाबाशी दी जा सकती है और न ही बुरे काम के लिए दंड। इसलिए, संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की रीढ़ है।

2. आत्मा की अमरता (Immortality of the Soul)

इंसान का यह जीवन बहुत छोटा है (लगभग 60-80 वर्ष)। इस छोटे से जीवन में अक्सर एक अजीब विसंगति दिखाई देती है—कई बार बहुत ईमानदार और नैतिक व्यक्ति जीवनभर दुख झेलता है, जबकि एक भ्रष्ट और अनैतिक व्यक्ति ऐश-ओ-आराम की जिंदगी जीता है।

- तार्किक आवश्यकता**:** अगर मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता, तो नैतिकता का कोई तार्किक आधार नहीं बचता। लोग सोचते कि जब अंत में सबको मिट्टी में ही मिलना है, तो कष्ट उठाकर अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है?
- कांट का तर्क**:** कांट कहते हैं कि 'परम शुभ' (Summum Bonum) की प्राप्ति के लिए दो चीजों का मिलना ज़रूरी है—सद्गुण **(Virtue)** और सुख **(Happiness)**। यानी जो अच्छा है, उसे सुख मिलना ही चाहिए। चूंकि यह न्याय इस छोटे से जीवन में पूरा नहीं हो पाता, इसलिए यह मानना ज़रूरी है कि मनुष्य की आत्मा अमर है। यह जीवन सिर्फ एक पड़ाव है, और हमारे नैतिक कर्मों का हिसाब-किताब आगे भी जारी रहता है।

3. ईश्वर का अस्तित्व **(Existence of God)**

केवल आत्मा का अमर होना ही काफी नहीं है। कर्मों का फल अपने आप सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकता। प्रकृति तो जड़ (Inert) है, उसे सही और गलत की समझ नहीं है।

- न्यायाधीश की आवश्यकता**:** एक ऐसी सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय सत्ता का होना अनिवार्य है जो सद्गुणी व्यक्तियों को उनके अच्छे कर्मों के बदले 'सुख' दे सके और बुरे लोगों को 'दंड' दे सके। इसी सत्ता को हम ईश्वर कहते हैं।
- नैतिक निष्कर्ष**:** ईश्वर यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में नहीं, बल्कि **"**नैतिक नियमों के संरक्षक और सर्वोच्च न्यायाधीश**"** के रूप में आवश्यक हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड में नैतिक न्याय (Moral Justice) स्थापित हो।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष **(Takeaway)**

नीतिशास्त्र में ये तीनों मान्यताएँ कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि ये तार्किक आवश्यकताएँ **(Rational Necessities)** हैं:

1. स्वतंत्रता हमें कर्म करने और ज़िम्मेदारी लेने के काबिल बनाती है।
2. आत्मा की अमरता हमें यह भरोसा देती है कि हमारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी।
3. ईश्वर यह गारंटी देते हैं कि इस संसार में अंततः न्याय की ही जीत होगी।

विद्यार्थी संवाद बिंदु**:** इसे कॉलेज के परीक्षा सिस्टम से जोड़कर एकदम पानी जैसा साफ़ समझते हैं।

- अगर आपको परीक्षा में अपनी मर्जी से उत्तर लिखने की आज़ादी ही न हो (सब कुछ पहले से फिक्स हो), तो रिजल्ट के लिए आप ज़िम्मेदार नहीं हैं **(**संकल्प की स्वतंत्रता**)**।
- अगर परीक्षा देने के तुरंत बाद कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो जाए और कभी रिजल्ट ही न आए, तो कोई पढ़ेगा ही क्यों? **(**आत्मा की अमरता**)**।
- और इन सबके ऊपर, एक निष्पक्ष और बुद्धिमान परीक्षक (Examiner) का होना ज़रूरी है जो कॉपियों को सही से जाँचे और सही अंक दे **(**ईश्वर का अस्तित्व**)**। यही तीन शर्तें मिलकर परीक्षा व्यवस्था को सार्थक बनाती हैं, और यही नैतिकता की पूर्व-मान्यताएं हैं!

2.3 प्रयोजन और अभिप्राय **(Motive and Intention)**

नीतिशास्त्र में जब हम किसी ऐच्छिक कर्म पर अपना नैतिक निर्णय (Moral Judgment) देते हैं, तब हमारे सामने यह यक्ष-प्रश्न खड़ा होता है कि—**"**हम व्यक्ति के मन की आंतरिक भावना को देखकर फैसला करें या उसके द्वारा चुने गए रास्ते और बाहरी परिणाम को देखकर**?"**

इस उलझन को सुलझाने के लिए प्रयोजन **(Motive)** और अभिप्राय **(Intention)** के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। साधारण बातचीत में हम इन दोनों शब्दों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर होता है।

1. प्रयोजन क्या है**? (What is Motive?)**

- आसान परिभाषा: प्रयोजन वह आंतरिक मानसिक प्रेरणा, भावना या इच्छा है जो किसी मनुष्य को कोई खास काम करने के लिए भीतर से धकेलती है। यह कर्म का 'शुरुआती बिंदु' (Starting Point) है। यह बताता है कि कोई काम **"क्यों"** किया गया।
- विशेषता: प्रयोजन पूरी तरह से आंतरिक और गुप्त होता है। इसे बाहर से कोई देख नहीं सकता, यह केवल कर्ता (काम करने वाले) के मन में होता है।
- उदाहरण: भूख मिटाना, किसी के प्रति दया की भावना, बदला लेने की आग, या समाज सेवा की इच्छा—ये सभी प्रयोजन हैं।

2. अभिप्राय क्या है? (What is Intention?)

- आसान परिभाषा: अभिप्राय का दायरा प्रयोजन से बहुत बड़ा है। जब मनुष्य अपने प्रयोजन (मन की इच्छा) को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य तय करता है, उसके लिए साधन **(Means)** चुनता है, और उस रास्ते में आने वाले संभावित परिणामों **(Consequences)** को भी सोच-समझकर स्वीकार करता है, तो उस पूरी मानसिक और व्यावहारिक योजना को 'अभिप्राय' कहते हैं। यह बताता है कि काम **"क्या और कैसे"** किया गया।
- विशेषता: अभिप्राय में प्रयोजन तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ काम करने का तरीका और उसके नतीजे भी जुड़े होते हैं। इसलिए, **"हर अभिप्राय में प्रयोजन छुपा होता है, लेकिन केवल प्रयोजन को अभिप्राय नहीं कहा जा सकता।"**

प्रयोजन और अभिप्राय में मुख्य अंतर (Key Differences)

परीक्षा में सीधे तौर पर इन दोनों का अंतर पूछा जाता है। इसे आप इस सारणी (Table) के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं:

आधार	प्रयोजन **(Motive)**	अभिप्राय **(Intention)**
मूल अर्थ	यह काम करने की आंतरिक मानसिक प्रेरणा या 'क्यों' का जवाब है।	यह काम करने की पूरी योजना (लक्ष्य + साधन + परिणाम) है।
क्षेत्र **(Scope)**	इसका क्षेत्र संकीर्ण **(Narrow)** है; यह केवल मन की एक इच्छा है।	इसका क्षेत्र व्यापक **(Broad)** है; इसमें मन से लेकर परिणाम तक सब शामिल है।
प्रकृति	यह केवल आंतरिक (Internal) होती है।	यह आंतरिक सोच और बाह्य क्रिया (External Action) का जोड़ है।
घटक **(Elements)**	इसमें केवल एक 'भावना' या 'उद्देश्य' होता है।	इसमें प्रयोजन **+** चुना गया साधन **+** संभावित परिणाम तीनों शामिल होते हैं।

एक अकादमिक उदाहरण से समझें (The Classic Example)

मान लीजिए एक डॉक्टर है। उसके मन में एक गरीब मरीज की जान बचाने की तीव्र इच्छा है।

1. मरीज की जान बचाने की इच्छा **=** प्रयोजन **(Motive)** है। (यह बहुत पवित्र और अच्छा है)।
2. इस जान को बचाने के लिए डॉक्टर तय करता है कि उसे मरीज का पेट चीरकर ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में दर्द होगा, खून बहेगा और जान जाने का खतरा भी रहेगा—यह सब जानते हुए भी वह चाकू उठाता है। यह पूरा पैकेज **(**जान बचाना **+** ऑपरेशन का दर्द **+** चाकू का इस्तेमाल**) =** अभिप्राय **(Intention)** है।

यदि ऑपरेशन के दौरान मरीज की जान चली भी जाए, तो भी हम डॉक्टर को हत्यारा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन नेक था और उसके अभिप्राय में जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की बात शामिल नहीं थी।

नैतिक निर्णय का असली विषय क्या है? (The Core Debate)

दार्शनिकों में इस बात को लेकर मतभेद है कि नैतिक मूल्यांकन किसका होना चाहिए:

- जेरेमी बेंथम और जे. एस. मिल (उपयोगितावादी): इनका मानना है कि प्रयोजन चाहे जो हो, अगर बाहरी परिणाम और अभिप्राय अच्छा है, तो कर्म सही है। अगर कोई व्यक्ति किसी डूबते हुए अमीर आदमी को सिर्फ इनाम के लालच (बुरा प्रयोजन) से भी बचाता है, तो भी उसका कर्म नैतिक रूप से सही है क्योंकि एक जान बच गई।
- इमैनुएल कांट (कर्तव्यवादी): इसके विपरीत, कांट मानते हैं कि कर्म की अच्छाई उसके प्रयोजन और शुद्ध संकल्प (Good Will) पर निर्भर करती है। अगर मन में खोट है, तो बाहर से दिखने वाला अच्छा काम भी अनैतिक है।
- आधुनिक निष्कर्ष (**Modern Synthesis**): थॉमस हिल ग्रीन (T.H. Green) जैसे आधुनिक नीतिशास्त्री मानते हैं कि नैतिक निर्णय का वास्तविक विषय "अभिप्राय" (**Intention**) होना चाहिए। केवल मन की अच्छी भावना (प्रयोजन) काफी नहीं है, यदि उसे पूरा करने के लिए आपने साधन (Means) गलत चुन लिया है, तो आपका कर्म नैतिक नहीं ठहराया जा सकता।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष (Takeaway)

- प्रयोजन इंजन की तरह है जो गाड़ी (कर्म) को स्टार्ट करता है।
- अभिप्राय वह पूरा रूट-मैप (Route Map) है जो तय करता है कि गाड़ी किस रास्ते से होकर कहाँ पहुँचेगी।
- एक आदर्श नैतिक कर्म वह है जहाँ प्रयोजन (भावना) भी शुद्ध हो और अभिप्राय (साधन और रास्ता) भी उचित हो।

विद्यार्थी संवाद बिंदु:

इसे अपनी SSC CGL की तैयारी और 'सेकंड ब्रेन' (Obsidian/Notion) के टूल्स से जोड़कर एकदम व्यावहारिक बनाते हैं।

- आपके मन में समाज में एक प्रतिष्ठित पद पाने और परिवार को बेहतर जीवन देने की इच्छा है—यह आपका प्रयोजन (**Motive**) है।
- इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए आप सुबह 5:30 बजे उठते हैं, सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाते हैं, सोशल मीडिया छोड़ते हैं और लगातार मॉक टेस्ट देते हैं—यह पूरा रास्ता और मेहनत आपका अभिप्राय (**Intention**) है।
  केवल परीक्षा पास करने की चाह रखना (प्रयोजन) आपको सफल नहीं बनाएगा; जब तक आपका पूरा एक्शन प्लान (अभिप्राय) मजबूत न हो!

यूनिट-3: नैतिकता के मापदंड (Standards of Morality)

यूनिट-3 का परिचय (Unit Introduction)

यूनिट-2 में हमने यह समझ लिया कि जब हम किसी कर्म को 'सही' या 'गलत' कहते हैं, तो उस फैसले (नैतिक निर्णय) का स्वरूप क्या होता है। अब यूनिट-3 नीतिशास्त्र का सबसे व्यावहारिक और रोमांचक हिस्सा है। यहाँ हम उन पैमानों या तराजू (Standards/Criteria) के बारे में पढ़ेंगे, जिनके आधार पर दुनिया के महान दार्शनिकों ने यह तय किया कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा।

क्या किसी कर्म की अच्छाई इस बात से तय होती है कि उससे कितना सुख (Pleasure) मिलता है? या इस बात से कि वह हमारा कर्तव्य (Duty) है? या फिर इस बात से कि वह हमारी आत्मा का पूर्ण विकास (Self-realization) करता है?

इन्हीं सवालों के जवाब में नीतिशास्त्र में अलग-अलग विचारधाराएँ बनीं, जिनमें सबसे पहली और लोकप्रिय विचारधारा है—सुखवाद (Hedonism)।

3.1 सुखवाद: बेंथम और मिल (Hedonism - Bentham and Mill)

सुखवाद क्या है? (What is Hedonism?)

- मूल सिद्धांत: सुखवाद वह नैतिक सिद्धांत है जो मानता है कि 'सुख' ही जीवन का परम लक्ष्य और एकमात्र सर्वोच्च शुभ (Ultimate Good) है।
- मापदंड: कोई भी कर्म केवल तभी 'सही' या 'नैतिक' है जब वह सुख पैदा करता है या दुख को कम करता है। इसके विपरीत, जो कर्म दुख पैदा करता है, वह 'गलत' या 'अनैतिक' है।
- विभाजन: सुखवाद के कई रूप हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण परार्थमूलक सुखवाद (Altruistic Hedonism) है, जिसे उपयोगितावाद (Utilitarianism) भी कहा जाता है। इसके दो सबसे बड़े स्तंभ हैं—जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। इन दोनों का एक ही मूल मंत्र था:

"अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख" (The Greatest Happiness of the Greatest Number)

आइए, बेंथम और मिल के सिद्धांतों का अलग-अलग और तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं।

1. जेरेमी बेंथम का मात्रात्मक उपयोगितावाद (Quantitative Utilitarianism of Bentham)

बेंथम (Jeremy Bentham) को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह व्यावहारिक और भौतिक था।

- सुख में केवल 'मात्रा' का भेद होता है: बेंथम का मानना था कि सभी सुख अपने आप में एक जैसे होते हैं; उनमें कोई ऊँचे या नीचे स्तर का भेद नहीं होता। सुखों में केवल मात्रा (Quantity) का अंतर होता है, गुण (Quality) का नहीं।
- प्रसिद्ध कथन: बेंथम ने कहा था—*"यदि सुख की मात्रा बराबर हो, तो सुई चुभाने का खेल (Pushpin) भी उतना ही श्रेष्ठ है, जितना कि उच्च कोटि का काव्य-पाठ (Poetry)।"* यानी, अगर आपको रील्स देखने में उतना ही आनंद आ रहा है जितना कि एक गंभीर किताब पढ़ने में, तो दोनों का नैतिक मूल्य बराबर है।
- सुखवादी कलन (Hedonistic Calculus): बेंथम ने सुख को गणित की तरह मापने के लिए 7 मानदंडों का एक 'तराजू' दिया, जिसे 'सुखकलन' कहते हैं:
    1. तीव्रता (Intensity): सुख कितना गहरा है?
    2. अवधि (Duration): सुख कितने लंबे समय तक रहता है?
    3. निश्चितता (Certainty): सुख मिलने की संभावना कितनी पक्की है?
    4. निकटता (Propinquity): सुख कितनी जल्दी मिलने वाला है?
    5. उत्पादकता (Fecundity): क्या इस सुख से और भी सुख पैदा होंगे?
    6. शुद्धता (Purity): इस सुख के साथ कितना दुख मिला हुआ है?
    7. विस्तार (Extent): यह सुख कितने लोगों तक पहुँच रहा है? (यही बिंदु इसे परार्थमूलक बनाता है)।

2. जे. एस. मिल का गुणात्मक उपयोगितावाद (Qualitative Utilitarianism of J.S. Mill)

जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill), बेंथम के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बेंथम का सिद्धांत मनुष्यों को केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला पशु जैसा बना देता है। इसलिए उन्होंने बेंथम के सिद्धांत को सुधारा।

- सुख में 'गुण' का भेद होता है: मिल ने कहा कि सुखों को केवल मापा नहीं जा सकता, उनमें गुणवत्ता **(Quality)** का भी अंतर होता है। मानसिक और बौद्धिक सुख (जैसे ज्ञान, कला, देशभक्ति) शारीरिक सुखों (जैसे खाने, सोने) से कहीं ज़्यादा ऊँचे और श्रेष्ठ होते हैं।
- प्रसिद्ध कथन: मिल ने बेंथम की आलोचना का जवाब देते हुए लिखा—"एक संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है एक असंतुष्ट मनुष्य होना; एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है एक असंतुष्ट सुकरात होना।"
- आंतरिक प्रेरणा: बेंथम मानते थे कि लोग दूसरों के सुख का ध्यान केवल बाहरी दबाव (जैसे कानून या समाज के डर) के कारण रखते हैं। लेकिन मिल ने कहा कि मनुष्य के भीतर एक 'सामाजिक भावना' **(Social Feeling)** और अंतःकरण की सहानुभूति होती है, जो उसे दूसरों के सुख के लिए काम करने की आंतरिक प्रेरणा देती है।

बेंथम बनाम मिल: मुख्य वैचारिक अंतर (Comparison Table)

परीक्षा में इन दोनों के दृष्टिकोण का अंतर बार-बार पूछा जाता है। इसे इस सारणी से स्पष्ट समझें:

तुलना का आधार	जेरेमी बेंथम **(Bentham)**	जे. एस. मिल **(J.S. Mill)**
सुख का स्वरूप	केवल मात्रात्मक **(Quantitative)** अंतर स्वीकार करते हैं।	मात्रात्मक के साथ गुणात्मक **(Qualitative)** अंतर भी मानते हैं।
मानव दृष्टिकोण	मनुष्य को मुख्य रूप से भौतिक सुख चाहने वाला मानते हैं।	मनुष्य को एक नैतिक और बौद्धिक प्राणी मानते हैं।
सुख का मापन	सुख को 'सुखवादी कलन' (गणित) से पूरी तरह मापा जा सकता है।	सुख पूरी तरह मापने योग्य नहीं है; श्रेष्ठता का निर्णय 'विशेषज्ञ/अनुभवी' लोग करते हैं।
परोपकार की प्रेरणा	बाह्य दबाव (कानून, समाज, राजदंड, ईश्वर का भय)।	आंतरिक दबाव (मनुष्य की सामाजिक चेतना और सहानुभूति)।
सिद्धांत का स्वरूप	स्थूल या शुद्ध उपयोगितावाद (Gross Utilitarianism)।	परिष्कृत या सूक्ष्म उपयोगितावाद (Refined Utilitarianism)।

सुखवाद और उपयोगितावाद की आलोचना (Criticisms)

यद्यपि यह सिद्धांत बहुत व्यावहारिक है (आज भी सरकारें नीतियाँ बनाते समय इसी "अधिकतम लोगों के कल्याण" के सिद्धांत पर चलती हैं), फिर भी नीतिशास्त्र में इसकी कुछ कमियाँ बताई गई हैं:

1. अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी: यदि 80% लोगों के सुख के लिए 20% निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाए, तो उपयोगितावाद के अनुसार वह सही हो जाएगा, जो कि न्यायसंगत नहीं है।
2. साधन की उपेक्षा: यह सिद्धांत केवल 'परिणाम' (सुख) पर ध्यान देता है। अगर गलत साधन (जैसे झूठ या चोरी) से भी बहुत से लोगों को सुख मिल रहा है, तो यह उसे सही ठहरा देता है।
3. मनोवैज्ञानिक भूल: सुख हमेशा सीधे तौर पर नहीं मिलता। जब हम किसी लक्ष्य (जैसे पढ़ाई या समाज सेवा) में डूब जाते हैं, तो सुख उप-उत्पाद (By-product) के रूप में अपने आप मिलता है। केवल सुख के पीछे भागने से सुख गायब हो जाता है।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष **(Takeaway)**

- बेंथम ने उपयोगितावाद की ठोस और व्यावहारिक नींव रखी, जहाँ उन्होंने लोक-कल्याण को मापने का एक गणितीय प्रयास किया।
- मिल ने इस सिद्धांत को मानवीय गरिमा और नैतिकता के ऊँचे स्तर पर पहुँचाया, जहाँ शारीरिक भोग से ऊपर मानसिक और आत्मिक संतोष को जगह मिली।

विद्यार्थी संवाद बिंदु**:**

इसे अपनी दैनिक दिनचर्या और प्राथमिकताओं से जोड़कर समझें।

- जब आप रील स्क्रॉल करते हैं या कोई खेल खेलते हैं, तो वह बेंथम के स्तर का सुख है—तात्कालिक और शारीरिक।
- लेकिन जब आप सुबह 5:30 बजे उठकर मुश्किल विषयों (जैसे अर्थशास्त्र या इतिहास) के नोट्स तैयार करते हैं, तो उस समय शायद आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन सिलेबस पूरा होने पर जो संतोष मिलता है, वह मिल के स्तर का 'गुणात्मक और बौद्धिक' सुख है।
  नीतिशास्त्र में इसी गुणात्मक श्रेष्ठता को जीवन का सच्चा मापदंड माना गया है!

3.2 अंतःप्रज्ञावाद **/** अंतःस्फूर्तिवाद **(Intuitionism)**

यूनिट-3.1 में हमने सुखवाद (Hedonism) को पढ़ा, जो यह मानता है कि किसी कर्म का सही या गलत होना उसके बाहरी परिणाम (सुख या दुख) पर निर्भर करता है। लेकिन नीतिशास्त्र में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि सही-गलत को जानने के लिए हमें किसी बाहरी परिणाम, नफे-नुकसान या गणितीय गणना (बेंथम के सुखवादी कलन) की कोई जरूरत नहीं है।

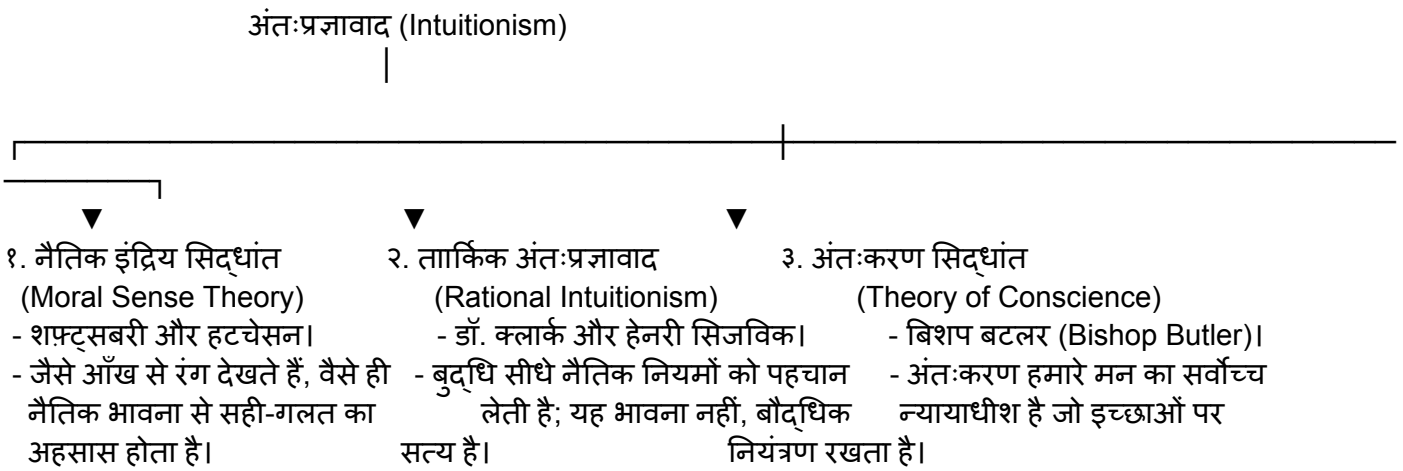
जब हम किसी असहाय की मदद करते हैं, तो हमारे भीतर से तुरंत आवाज आती है कि—"यह सही है।" जब हम किसी को धोखा देते हैं, तो तुरंत अंदर से आवाज आती है कि—"यह गलत है।" इसी आंतरिक नैतिक रोशनी या भीतरी आवाज को आधार बनाने वाले सिद्धांत को अंतःप्रज्ञावाद **(Intuitionism)** या अंतःस्फूर्तिवाद कहा जाता है।

1. अंतःप्रज्ञावाद क्या है**? (What is Intuitionism?)**

- मूल सिद्धांत**:** इस सिद्धांत के अनुसार, सही और गलत का ज्ञान किसी बाहरी अनुभव, तर्क या परिणाम से नहीं होता, बल्कि मनुष्य को एक विशेष आंतरिक क्षमता या अंतःकरण **(Conscience/Intuition)** द्वारा इसका तत्काल और सीधा **(Immediate & Direct)** ज्ञान हो जाता है।
- नैतिक स्वयंसिद्धता **(Self-Evident):** जैसे गणित में यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि "एक रेखा अपनी आधी रेखा से बड़ी होती है" (यह स्वयंसिद्ध है), ठीक वैसे ही अंतःप्रज्ञावाद मानता है कि "सत्य बोलना सही है" या "क्रूरता गलत है"—यह बातें स्वयंसिद्ध हैं। इसके लिए किसी सबूत या परिणाम की आवश्यकता नहीं है।

2. अंतःप्रज्ञावाद के विभिन्न रूप **(Forms of Intuitionism)**

दार्शनिकों ने अंतःप्रज्ञावाद को मुख्य रूप से तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझाया है:



(A) नैतिक इंद्रिय सिद्धांत **(Moral Sense Theory):**

- प्रमुख विचारक: थॉम्पसन, शफ़्ट्सबरी (Shaftesbury) और फ्रांसिस हटचेसन (Hutcheson)।
- विचार: जैसे हमारे पास देखने के लिए आँखें और सुनने के लिए कान हैं (बाहरी इंद्रियाँ), वैसे ही भले-बुरे को पहचानने के लिए हमारे पास एक **'नैतिक इंद्रिय' (Moral Sense)** होती है। किसी अच्छे काम को देखकर हमें तुरंत एक आंतरिक आनंद या नैतिक तृप्ति महसूस होती है।

(B) तार्किक या बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद **(Rational Intuitionism):**

- प्रमुख विचारक: डॉ. क्लार्क, हेनरी सिजविक (Sidgwick) और जी. ई. मूर (G.E. Moore)।
- विचार: यह रूप भावनाओं के बजाय 'बुद्धि' पर जोर देता है। इनका मानना है कि जैसे हमारी तार्किक बुद्धि (Reason) यह जानती है कि $2 + 2 = 4$ होता है, वैसे ही हमारी शुद्ध बुद्धि बिना किसी अनुभव के यह सीधे जान लेती है कि "न्याय करना उचित है"। मूर ने कहा कि 'शुभ' (Good) को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे केवल अंतःप्रज्ञा से सीधे महसूस किया जा सकता है।

(C) बटलर का अंतःकरण सिद्धांत **(Butler's Theory of Conscience):**

- प्रमुख विचारक: बिशप बटलर (Bishop Butler) — यह इस सिद्धांत का सबसे प्रामाणिक रूप माना जाता है।
- बटलर का तंत्र **(Hierarchy of Mind):** बटलर कहते हैं कि मनुष्य के मन में एक व्यवस्था होती है। सबसे नीचे हमारी शारीरिक भूख-प्यास और इच्छाएं होती हैं। उनके ऊपर आत्म-प्रेम (Self-love) और परोपकार (Benevolence) होते हैं। और इन सबके ऊपर सबसे सर्वोच्च पद पर अंतःकरण **(Conscience)** बैठा होता है।
- सर्वोच्च न्यायाधीश: अंतःकरण हमारे भीतर का राजा या न्यायाधीश है। इसका काम इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना और सही दिशा देना है। इसकी आवाज़ ही अंतिम नैतिक कानून है।

3. अंतःप्रज्ञावाद की आलोचना (Criticisms)

यद्यपि यह सिद्धांत बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन नीतिशास्त्र में इसकी कड़ी आलोचनाएं भी हुई हैं:

1. व्यक्तिनिष्ठता **(Subjectivity)** का खतरा: अंतःप्रज्ञा हर व्यक्ति की अलग-अलग हो सकती है। एक व्यक्ति का अंतःकरण कह सकता है कि "बलि देना सही है", जबकि दूसरे का कह सकता है कि "यह पाप है"। ऐसे में सार्वभौमिक (Universal) नैतिक नियम बनाना असंभव हो जाता है।
2. सांस्कृतिक प्रभाव: आलोचकों (जैसे विकासवादियों) का मानना है कि जिसे हम 'भीतरी आवाज' कहते हैं, वह वास्तव में बचपन से हमारे समाज, माता-पिता और संस्कृति द्वारा डाले गए संस्कार हैं, जो अंतःकरण के रूप में सुनाई देते हैं। यह कोई ईश्वरीय या जन्मजात रोशनी नहीं है।
3. नैतिक दुविधाओं में असफल: जब दो नैतिक कर्तव्यों में टकराव हो (जैसे—सच बोलने से किसी निर्दोष की जान जा सकती हो), तब अंतःप्रज्ञा भ्रमित हो जाती है और यह नहीं बता पाती कि किसे चुनें। वहाँ बुद्धि और तार्किक विश्लेषण की जरूरत पड़ती ही है।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष (Takeaway)

- अंतःप्रज्ञावाद नैतिकता के आंतरिक और स्वतःस्फूर्त पक्ष को उजागर करता है। यह याद दिलाता है कि मनुष्य केवल नफे-नुकसान (Utility) की गणना करने वाली मशीन नहीं है; उसके पास एक नैतिक चेतना भी है।
- व्यावहारिक रूप से, भले ही यह अकादमिक स्तर पर अंतिम मापदंड न बन पाए, लेकिन दैनिक जीवन में यह हमारी **'विवेक की आवाज'** बनकर हमें अनैतिक काम करने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।

विद्यार्थी संवाद बिंदु:

इसे अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत ईमानदारी से जोड़कर देखें।

- मान लीजिए आप अकेले कमरे में मॉक टेस्ट दे रहे हैं। कोई आपको देख नहीं रहा है। अगर आप चाहें तो किताब खोलकर उत्तर देख सकते हैं (इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, जो सुखवाद के अनुसार तात्कालिक लाभ है)।
- लेकिन ठीक उसी क्षण, बिना किसी बाहरी दबाव या डर के, आपके भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है—*"नहीं, यह गलत है, मुझे खुद से बेईमानी नहीं करनी।"*
  नीतिशास्त्र में इसी अदृश्य, अचूक भीतरी गाइड को अंतःप्रज्ञा या अंतःकरण कहा गया है!

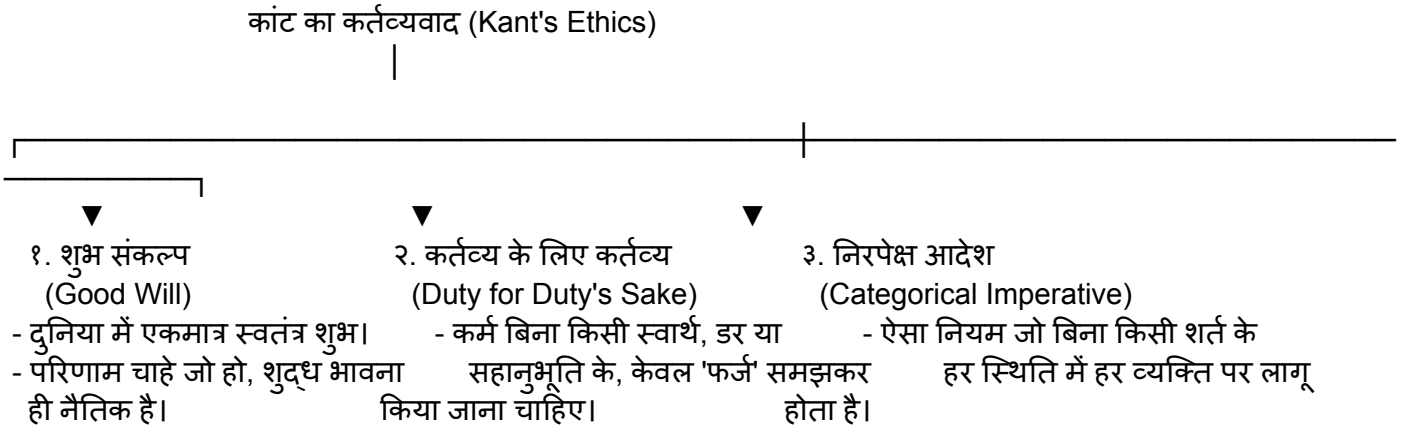
3.3 कांट का कर्तव्यवाद / कठोरतावाद (Kant's Deontological Ethics / Rigorism)

नीतिशास्त्र में जहाँ सुखवादी (Hedonists) किसी कर्म के बाहरी परिणाम और सुख-दुख को देखकर अपना फैसला सुनाते हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत एक ऐसा दार्शनिक खड़ा है जो कहता है कि कर्म की अच्छाई उसके परिणाम में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और कर्तव्य-बोध में छिपी होती है।

इस महान जर्मन दार्शनिक का नाम है इमैनुएल कांट **(Immanuel Kant)**। उनके इस सिद्धांत को कर्तव्यवाद **(Deontological Ethics)** या इसके सख्त नियमों के कारण कठोरतावाद **(Rigorism)** कहा जाता है।

1. सिद्धांत के मुख्य स्तंभ (Core Pillars of Kant's Ethics)

कांट के कर्तव्यवाद को समझने के लिए तीन बुनियादी संप्रत्ययों (Concepts) को समझना बेहद जरूरी है:



(A) शुभ संकल्प (Good Will)

कांट अपने नीतिशास्त्र की शुरुआत ही एक क्रांतिकारी वाक्य से करते हैं: *"इस संसार में या इसके बाहर भी, 'शुभ संकल्प' के अतिरिक्त और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बिना किसी शर्त के 'शुभ' (Good without qualification) माना जा सके।"*

- सरल शब्दों में: बुद्धि, धन, स्वास्थ्य, या सत्ता—ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग बुरा काम करने के लिए भी किया जा सकता है (जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा अपराधी बन सकता है)। लेकिन एक 'शुभ संकल्प' (अच्छी नीयत या शुद्ध भावना) अपने आप में मूल्यवान है।
- कांट का तर्क: यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से किसी की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन परिणामवश वह व्यक्ति फिर भी मर जाता है, तो भी कांट के अनुसार उस व्यक्ति का कर्म शत-प्रतिशत नैतिक है। चमक सोने की होती है, परिणाम की नहीं।

(B) कर्तव्य के लिए कर्तव्य (Duty for Duty's Sake)

कांट के अनुसार, कोई कर्म केवल तभी नैतिक है जब वह **'कर्तव्य की भावना'** से प्रेरित होकर किया गया हो। यदि आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि:

- आपको समाज में वाहवाही मिलेगी (स्वार्थ),
- या आपको उस पर दया आ रही है (भावुकता/संवेग), तो कांट के अनुसार वह कर्म व्यावहारिक रूप से ठीक हो सकता है, लेकिन नैतिक **(Moral)** नहीं माना जाएगा। कर्म का एकमात्र कारण यह होना चाहिए कि—*"यह मेरा फर्ज है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ।"*

2. निरपेक्ष आदेश और उसके नियम (The Categorical Imperative)

कांट के अनुसार, हमारे विवेक या बुद्धि से जो नैतिक नियम निकलते हैं, वे **'निरपेक्ष आदेश' (Categorical Imperative)** होते हैं। यानी, ये बिना किसी "अगर-मगर" या शर्त के लागू होते हैं। (जैसे—"यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो सच बोलो" यह सापेक्ष आदेश है; जबकि **"सच बोलो!"** यह निरपेक्ष आदेश है)।

इस निरपेक्ष आदेश को जाँचने के लिए कांट ने मुख्य रूप से तीन सूत्र दिए हैं:

१. सार्वभौमिकता का नियम **(Law of Universal Law)**

> *"केवल उसी नियम के अनुसार कार्य करो, जिसे तुम एक सार्वभौमिक नियम (Universal Law) के रूप में बदलते हुए देख सको।"*

- **व्याख्या:** कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछें—क्या यह काम दुनिया का हर इंसान करे तो दुनिया चल पाएगी? उदाहरण के लिए, संकट के समय झूठ बोलना। अगर हर कोई संकट में झूठ बोलने लगे, तो 'विश्वास' शब्द ही खत्म हो जाएगा और कोई किसी की बात नहीं मानेगा। इसलिए झूठ बोलना अनैतिक है।

२. मनुष्यता को साध्य मानने का नियम **(The End-in-Itself)**

> *"मनुष्यता का व्यवहार हमेशा एक 'साध्य' (End) के रूप में करो, कभी भी उसे केवल 'साधन' (Means) मत समझो।"*

- **व्याख्या:** हर इंसान की अपनी गरिमा (Dignity) होती है। आप किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए एक वस्तु या औजार की तरह नहीं कर सकते। गुलामी, शोषण या किसी को मोहरा बनाना इसी नियम के तहत घोर अनैतिक है।

३. स्वायत्तता का नियम / राज्यों का राज्य **(Kingdom of Ends)**

> *"प्रत्येक विवेकशील प्राणी की इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो सार्वभौमिक नियम बनाती है।"*

- **व्याख्या:** नैतिक नियम किसी बाहरी राजा, समाज या ईश्वर द्वारा थोपे नहीं गए हैं। हमारी अपनी अंतरात्मा या बुद्धि (Reason) ही इन नियमों की निर्माता है। इसलिए मनुष्य नैतिक रूप से स्वतंत्र और स्वायत्त (Autonomous) है।

3. आलोचना: इसे 'कठोरतावाद' क्यों कहते हैं? (Why is it called Rigorism?)

कांट का सिद्धांत इतना आदर्शवादी है कि व्यावहारिक जीवन में यह बेहद सख्त और कठोर हो जाता है। इसी कारण आलोचकों ने इसकी निम्नलिखित कमियाँ बताई हैं:

1. **भावनाओं की पूरी उपेक्षा:** कांट प्रेम, दया, करुणा और सहानुभूति जैसी मानवीय भावनाओं को नैतिकता के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। आलोचकों के अनुसार, यदि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल 'कर्तव्य' समझकर करे न कि 'प्रेम'वश, तो वह रिश्ता यांत्रिक (Robotic) हो जाएगा।
2. **नियमों का टकराव (Conflict of Duties):** कांट कहते हैं कि "झूठ बोलना हर स्थिति में पाप है।" लेकिन मान लीजिए, एक निर्दोष व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए आपके घर में छुपा है और पीछे से तलवार लिए हत्यारे आकर आपसे पूछते हैं कि क्या वह अंदर है? कांट के नियम के अनुसार आपको सच बोलना पड़ेगा, जिससे एक निर्दोष की जान चली जाएगी। यहाँ कांट का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से फेल हो जाता है।
3. **परिणाम की पूर्ण अनदेखी:** व्यावहारिक दुनिया में परिणामों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीति और प्रशासन में कई बार 'व्यावहारिक बुद्धिमत्ता' (Pragmatism) की जरूरत होती है।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष **(Takeaway)**

- कांट का नीतिशास्त्र हमें साधनों की पवित्रता **(Purity of Means)** और मानवीय गरिमा की याद दिलाता है।

- भले ही इसका पूर्ण पालन करना कठोर हो, लेकिन यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अवसरवाद (Opportunism) के दौर में भी कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत होने चाहिए जिनसे कभी समझौता न किया जाए।

विद्यार्थी संवाद बिंदु: इसे एक लोक सेवक (Bureaucrat) के नजरिए और आपकी अपनी परीक्षाओं से जोड़कर देखते हैं।

- जब एक प्रशासनिक अधिकारी किसी दबाव या रिश्वत के लालच में आए बिना, केवल कानून की किताब और अपने फर्ज **(Duty)** को सर्वोपरि मानकर काम करता है, तो वह अनजाने में कांट के कर्तव्यवाद का ही पालन कर रहा होता है।
- परीक्षा हॉल में बिना किसी सुपरवाइजर के भी नकल न करना, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है कि यह गलत है—यही शुभ संकल्प **(Good Will)** और कांट का वास्तविक अनुशासन है!

यूनिट-4: व्यावहारिक नीतिशास्त्र और राजनीतिक दर्शन (Practical Ethics)

यूनिट-4 का परिचय (Unit Introduction)

यूनिट-3 में हमने उन उच्च आदर्शों और मापदंडों (जैसे सुखवाद, अंतःप्रज्ञावाद, और कांट का कर्तव्यवाद) को समझा जो हमें यह बताते हैं कि एक नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हर व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता। समाज में अपराध होते हैं, नियम टूटते हैं, और व्यवस्था बिगड़ती है।

ऐसी स्थिति में समाज को संतुलित रखने के लिए **'दंड' (Punishment)** की व्यवस्था की गई है। लेकिन नीतिशास्त्र के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि: **"हम किसी अपराधी को दंड क्यों देते हैं? दंड देने के पीछे हमारा नैतिक उद्देश्य क्या होना चाहिए?"**

इन सवालों के जवाब में दंड के तीन मुख्य सिद्धांत सामने आते हैं:

1. प्रतिशोधात्मक सिद्धांत **(Retributive Theory)** — "जैसे को तैसा"
2. प्रतिरोधात्मक/निवारकात्मक सिद्धांत **(Deterrent/Preventive Theory)** — "दूसरों के लिए सबक"
3. सुधारात्मक सिद्धांत **(Reformative Theory)** — "अपराधी का हृदय परिवर्तन"

आपके निर्देशानुसार, आइए सबसे पहले **4.1** प्रतिशोधात्मक सिद्धांत **(Retributive Theory)** की पूरी गहराई से समीक्षा करते हैं।

4.1 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत (Retributive Theory)

मूल दर्शन: "जैसे को तैसा" (An Eye for an Eye)

यह दंड का सबसे प्राचीन, पारंपरिक और कड़ा सिद्धांत है। इसका मूल मंत्र है कि **"अपराध अपने आप में एक बुराई है, और न्याय की मांग है कि जिसने बुरा किया है, उसके साथ भी बुरा होना चाहिए।"**

यह सिद्धांत किसी बाहरी लाभ (जैसे समाज को सुधारना या डराना) के लिए दंड नहीं देता, बल्कि इसका मानना है कि अपराधी ने अपराध करके जो नैतिक संतुलन बिगाड़ा है, दंड देकर उस संतुलन को वापस स्थापित किया जाता है।

- मुख्य विचार: अपराध = ऋण (Debt)। दंड = उस ऋण को चुकाना।
- ऐतिहासिक सूत्र: हम्मुराबी की संहिता (Code of Hammurabi) और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का नियम—"आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत और जान के बदले जान।"

प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के दो रूप (Two Forms of Retribution)

दार्शनिकों ने प्रतिशोध की भावना को दो अलग-अलग तरीकों से व्यवस्थित किया है:

प्रतिशोधात्मक सिद्धांत (Retributive Theory)
|
┌──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┐
▼ ▼
१. कठोर प्रतिशोधवाद (Rigid Retribution) २. मर्यादित प्रतिशोधवाद (Mogrified/Proportional)
- मुख्य समर्थक: इमैनुएल कांट (Kant)। - मुख्य समर्थक: जी. ई. मूर और हीगल (Hegel)।
- "जैसे को तैसा" का अंधा पालन। - अपराध की गंभीरता और दंड की मात्रा में 'समानुपात' (Proportion) होना चाहिए।
- यदि किसी ने मर्डर किया है, तो उसे फांसी मिलनी ही चाहिए, परिस्थिति चाहे जो हो। - परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और इरादे (Intention) को भी देखा जाता है।

(A) कठोर प्रतिशोधवाद **(Rigid/Radical Retribution):**

- विचारक**:** जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट।
- कांट का तर्क**:** कांट उपयोगितावादियों के सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे कि आप किसी अपराधी को समाज में डर पैदा करने के लिए (एक साधन की तरह) दंड नहीं दे सकते। वह एक मनुष्य है। उसे दंड इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उसने अपराध करने का चुनाव किया है। दंड अपराधी का 'अधिकार' है जो उसने खुद कमाया है।
- प्रसिद्ध उदाहरण**:** कांट लिखते हैं—"यदि कोई द्वीप समाज पूरी तरह भंग होने जा रहा हो और उसका हर नागरिक दुनिया के अलग-अलग कोनों में बिखरने वाला हो, तो भी बिखरने से पहले जेल में बंद आखिरी हत्यारे को फांसी दे दी जानी चाहिए, ताकि न्याय का खून न हो।"

(B) मर्यादित या व्यावहारिक प्रतिशोधवाद **(Proportional/Refined Retribution):**

- विचारक**:** हीगल (Hegel) और रशडॉल (Rashdall)।
- विचार**:** यह रूप थोड़ा लचीला है। यह आँख के बदले आँख निकालने की वकालत नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि दंड की **'**कठोरता**'** अपराध के **'**स्तर**'** के बराबर होनी चाहिए। अगर किसी ने जेब काटी है, तो उसका हाथ काटने के बजाय उसे उसी अनुपात में आर्थिक या जेल का दंड मिलना चाहिए।

इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क **(Arguments in Favor)**

1. नैतिक संतुलन **(Moral Equilibrium):** समाज में जब कोई अपराध करता है, तो वह कानून का पालन करने वाले भले नागरिकों की तुलना में एक अनुचित लाभ (Unfair Advantage) ले लेता है। दंड उस लाभ को छीनकर नैतिक तराजू को बराबर करता है।
2. पीड़ित को संतोष**:** यह पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार की आहत भावनाओं को कानूनी रूप से शांत करता है, जिससे वे खुद कानून हाथ में लेने (निजी बदला) से बचते हैं।
3. मानवीय गरिमा का सम्मान**:** कांट के अनुसार, अपराधी को एक बुद्धिमान प्राणी मानकर दंड दिया जाता है जिसने होशोहवास में गलत रास्ता चुना। उसे मानसिक बीमार या पशु मानकर 'सुधारने' की कोशिश करना उसकी गरिमा का अपमान है।

सिद्धांत की आलोचना **(Criticisms)**

1. बदले और न्याय में भ्रम**:** आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत न्याय (Justice) के नाम पर केवल **'**कानूनी बदला**' (Legalized Revenge)** है। आदिम युग की हिंसक प्रवृत्तियों को सभ्यता का मुखौटा पहनाना सही नहीं है।
2. अंधा कानून**:** महात्मा गांधी ने इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी को उजागर करते हुए कहा था—"अगर हम 'आँख के बदले आँख' के नियम पर चलते रहे, तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी।"
3. सुधार का अवसर नहीं**:** यह सिद्धांत अपराधी को पूरी तरह खारिज कर देता है। यह इस बात की गुंजाइश नहीं छोड़ता कि कोई व्यक्ति अनजाने में, गरीबी में, या मानसिक तनाव में आकर भी गलती कर सकता है और उसे सुधरने का मौका मिलना चाहिए।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष **(Takeaway)**

- प्रतिशोधात्मक सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि **"**न्याय अंधा और निष्पक्ष होना चाहिए**"**। यह भावनाओं या सामाजिक लाभ को देखकर अपना फैसला नहीं बदलता।
- आधुनिक न्याय व्यवस्था (Judiciary) में इस सिद्धांत का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जाता, लेकिन इसका एक अंश **'**सजा की गंभीरता**'** तय करने में आज भी शामिल रहता है।

विद्यार्थी संवाद बिंदु **(Ethical Connection):** इसे एक लोक सेवक या प्रशासनिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें।

- जब समाज में कोई जघन्य अपराध (जैसे बलात्कार या आतंकवाद) होता है, तो जनता में भारी आक्रोश फैलता है और लोग 'तुरंत न्याय' या 'एनकाउंटर' की मांग करने लगते हैं। यह जनता के भीतर का कठोर प्रतिशोधवाद है।
- लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी और कानून के छात्र के रूप में, आपको इस प्रतिशोध की भावना को **'**मर्यादित और संवैधानिक**'** दायरे में रखना होता है, जहाँ सजा भावना से नहीं, बल्कि स्थापित साक्ष्यों और कानून के अनुपात (Proportion) से तय हो!

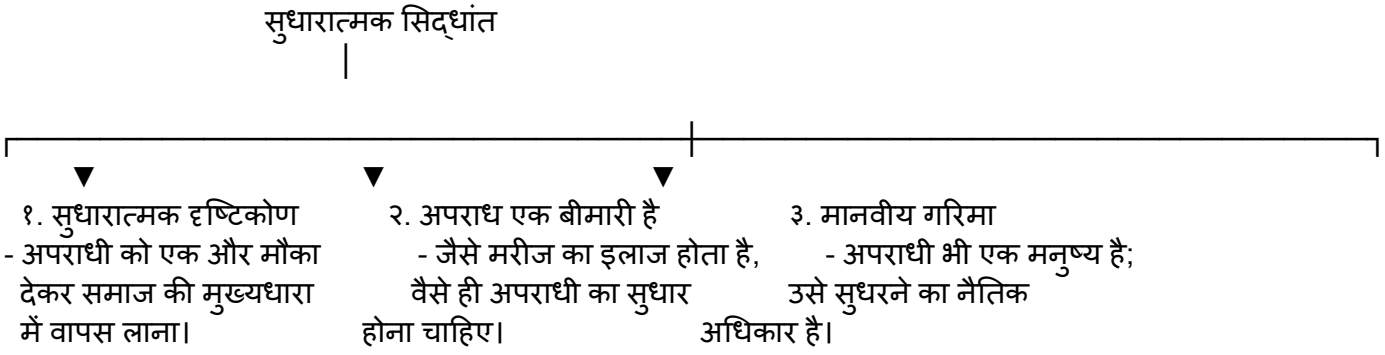
4.2 सुधारात्मक सिद्धांत (Reformative Theory)

दंड शास्त्र (Penology) के इतिहास में जहाँ प्रतिशोधात्मक सिद्धांत "जैसे को तैसा" के आदिम नियम पर चलता है, वहीं सुधारात्मक सिद्धांत **(Reformative Theory)** आधुनिक युग की सबसे प्रगतिशील और मानवीय विचारधारा है। यह सिद्धांत अपराध से ज़्यादा अपराधी **(Criminal)** पर ध्यान केंद्रित करता है।

इसका मूल दर्शन इस बात पर टिका है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता; परिस्थितियाँ, समाज और मानसिक दशा उसे अपराध की ओर धकेलती हैं। इसलिए, न्याय का उद्देश्य अपराधी को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके भीतर की बुराई को समाप्त करना होना चाहिए।

1. सिद्धांत के मुख्य स्तंभ (Core Pillars of Reformative Theory)

इस सिद्धांत के वैचारिक आधार को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:



- अपराध एक मानसिक या सामाजिक बीमारी है**:** जैसे चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टर मरीज से नफरत नहीं करता बल्कि उसकी बीमारी का इलाज करता है, ठीक वैसे ही यह सिद्धांत मानता है कि कानून को अपराधी से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके आपराधिक झुकाव (Criminal Tendency) का इलाज करना चाहिए।
- महात्मा गांधी का दर्शन**:** यह सिद्धांत पूरी तरह गांधीवादी दर्शन के अनुकूल है, जिसका प्रसिद्ध मूल मंत्र है:

"पाप से घृणा करो**,** पापी से नहीं।**" (Hate the sin, gladen/love the sinner)**

2. व्यावहारिक रूप: सुधार के आधुनिक साधन (Methods of Reformation)

आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की जेल प्रणालियों में इस सिद्धांत के तहत कई व्यावहारिक बदलाव किए गए हैं:

1. जेलों का रूपांतरण **(Prisons as Reform Homes):** जेलों को 'यातना गृह' के बजाय 'सुधार गृह' या 'पुनर्वास केंद्र' (Rehabilitation Centers) के रूप में विकसित करना।
2. शिक्षा और कौशल विकास **(Education & Skill Development):** कैदियों को जेल के अंदर हस्तशिल्प, कंप्यूटर, कृषि, या अन्य तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण देना ताकि रिहा होने के बाद वे सम्मानजनक आजीविका कमा सकें।
3. मनोवैज्ञानिक परामर्श **(Psychological Counseling):** ध्यान (Meditation), योग और काउंसलिंग के माध्यम से कैदियों के मानसिक तनाव, गुस्से और कुंठा (Frustration) को दूर करना।
4. परिवीक्षा और पैरोल **(Probation and Parole):** अच्छे आचरण वाले कैदियों को सजा पूरी होने से पहले समाज में वापस लौटने और सुधरने का अवसर देना (विशेषकर कम उम्र के या पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए)।

3. इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क (Arguments in Favor)

- मानवीय दृष्टिकोण**:** यह अपराधी को सुधरने और अपनी गलती का प्रायश्चित करने का पूरा अवसर देता है।
- भविष्य के अपराधों पर रोक**:** जब एक अपराधी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो वह जेल से बाहर आकर दोबारा अपराध नहीं करता, जिससे समाज में स्थायी शांति स्थापित होती है।
- आर्थिक रूप से उत्पादक**:** कैदियों को हुनरमंद बनाकर समाज पर बोझ होने के बजाय उन्हें देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने योग्य बनाया जाता है।

4. सिद्धांत की आलोचना (Criticisms)

नीतिशास्त्रियों और न्यायविदों ने व्यावहारिक धरातल पर इस सिद्धांत की कुछ गंभीर सीमाएं भी बताई हैं:

1. जघन्य अपराधियों पर अप्रभावी: कुछ पेशेवर अपराधी, आतंकवादी या आदतन क्रूर मानसिकता वाले लोग (जैसे सीरियल किलर्स) इस मानवीय व्यवहार का दुरुपयोग करते हैं। उन पर मनोवैज्ञानिक सुधार का कोई असर नहीं होता।
2. जेल 'अतिथि गृह' जैसे होने का खतरा: यदि जेलों को बहुत आरामदायक और सुधारात्मक बना दिया जाए, तो गरीब या बेघर लोगों के मन से कानून का डर खत्म हो जाएगा। वे बुनियादी सुविधाओं के लिए भी अपराध करने को प्रेरित हो सकते हैं।
3. पीड़ित के साथ अन्याय: यह सिद्धांत पूरी तरह अपराधी के कल्याण पर केंद्रित हो जाता है। आलोचक पूछते हैं कि—जिस अपराधी ने किसी निर्दोष की जान ली, राज्य उसके सुधार पर पैसा खर्च कर रहा है; लेकिन उस पीड़ित परिवार के न्याय और मानसिक संताप का क्या? यहाँ यह सिद्धांत नैतिक न्याय के संतुलन को डगमगा देता है।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष (Takeaway)

- प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अतीत (Past) को देखता है—जो अपराध हो चुका, उसका बदला लो।
- सुधारात्मक सिद्धांत भविष्य (Future) को देखता है—ताकि आगे चलकर वह व्यक्ति एक भला नागरिक बन सके।

आज की आधुनिक न्याय व्यवस्था (जैसे भारतीय न्याय प्रणाली) इन दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग अपनाती है, जहाँ सामान्य या पहली बार गलती करने वाले अपराधियों के प्रति सुधारात्मक रुख अपनाया जाता है, लेकिन जघन्य अपराधों में समाज की सुरक्षा के लिए कठोर प्रतिशोधात्मक या निवारकात्मक दंड दिया जाता है।

> विद्यार्थी संवाद बिंदु: इसे एक भावी सिविल सेवक (जैसे IPS या जेल प्रशासनिक अधिकारी) के दृष्टिकोण से सोचें।
>
> - जब किरण बेदी ने तिहाड़ जेल के महानिदेशक के रूप में कमान संभाली थी, तब उन्होंने वहाँ कैदियों के लिए 'विपासना ध्यान' और शिक्षा की शुरुआत की थी। वह दंड के इसी सुधारात्मक सिद्धांत का एक जीवंत और ऐतिहासिक उदाहरण था, जिसने हज़ारों कैदियों का जीवन बदल दिया।
> - मुख्य परीक्षा के उत्तरों में जब भी अपराध नियंत्रण पर लिखना हो, तो हमेशा दंड के इस मानवीय और सुधारात्मक स्वरूप का समर्थन करना एक संतुलित प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है!

4.3 प्रतिरोधात्मक / निवारकात्मक सिद्धांत (Deterrent / Preventive Theory)

दंड शास्त्र (Penology) के अंतर्गत जहाँ प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अतीत के अपराध का बदला लेने (Past-oriented) पर केंद्रित है और सुधारात्मक सिद्धांत अपराधी के भविष्य को सुधारने (Future-oriented) पर बल देता है, वहीं प्रतिरोधात्मक या निवारकात्मक सिद्धांत **(Deterrent Theory)** का मुख्य उद्देश्य समाज को अपराध से बचाना है।

इस सिद्धांत को व्यावहारिक भाषा में 'भयानक सिद्धांत' या 'दृष्टांत सिद्धांत' भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मूल मंत्र है कि अपराधी को ऐसी भयानक या कठोर सजा दी जाए जो पूरे समाज के लिए एक खौफनाक उदाहरण (Example) बन जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति वैसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके।

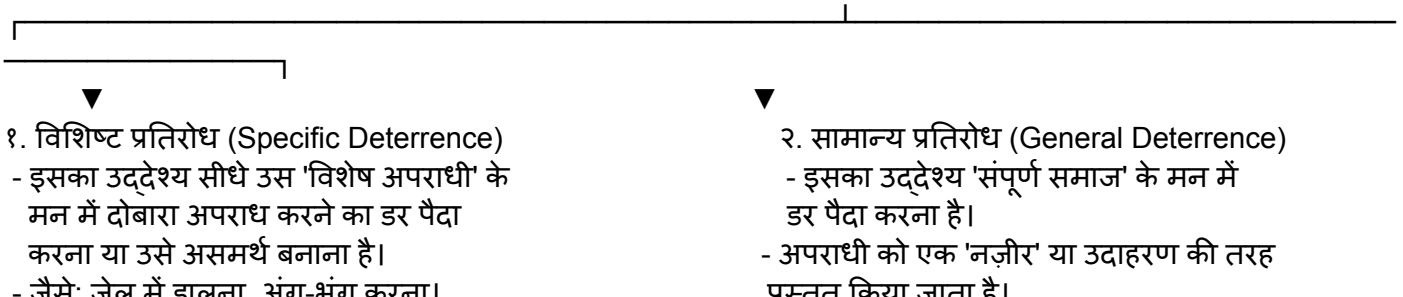
1. सिद्धांत का मूल दर्शन: "सजा अपराधी के लिए नहीं, समाज के लिए है"

इस सिद्धांत का आधार उपयोगितावाद (Utilitarianism) है। इसके अनुसार, दंड का उद्देश्य कोई नैतिक बदला लेना नहीं है, बल्कि समाज में 'अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुरक्षा' सुनिश्चित करना है।

इस दर्शन को १८वीं सदी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज न्यायाधीश के इस कथन से समझा जा सकता है:

> "तुम्हें घोड़े चुराने के लिए सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि तुम्हें सजा इसलिए दी जा रही है ताकि भविष्य में कोई दूसरा घोड़ा न चुराया जाए।"

प्रतिरोधात्मक सिद्धांत (Deterrent Theory)
|



2. निवारक दंड के व्यावहारिक रूप (Methods of Prevention)

इतिहास से लेकर आधुनिक युग तक, इस सिद्धांत के तहत अपराधियों को अक्षम (Incapacitate) करने या समाज में डर पैदा करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते रहे हैं:

- शारीरिक रूप से असमर्थ बनाना: किसी को जेल में बंद कर देना, देश निकाला दे देना, या प्राचीन समय में चोरी करने वाले के हाथ काट देना। इससे अपराधी दोबारा अपराध करने के योग्य ही नहीं बचता।
- सार्वजनिक या कठोर दंड: मृत्युदंड (Capital Punishment), आजीवन कारावास, या प्राचीन काल में चौराहे पर कोड़े मारना। यह समाज के अन्य लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी (Psychological Warning) का काम करता है।

3. इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क (Arguments in Favor)

1. सामाजिक सुरक्षा (Social Security): यह सिद्धांत समाज में कानून व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखने में सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। अपराधियों के मन में सजा का डर ही आम नागरिकों को सुरक्षित रखता है।
2. अपराध का तार्किक मूल्यांकन (Rational Choice Theory): मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो कोई भी कदम उठाने से पहले नफे-नुकसान की गणना करता है। जब उसे पता होगा कि अपराध का परिणाम (सजा) बहुत दर्दनाक है, तो वह स्वेच्छा से अपराध का रास्ता छोड़ देगा।
3. त्वरित नियंत्रण: जघन्य अपराधों, आतंकवाद, या तेजी से फैलती सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए तात्कालिक रूप से यही सिद्धांत सबसे कारगर साबित होता है।

4. सिद्धांत की आलोचना और नैतिक कमियाँ (Criticisms)

नीतिशास्त्रियों (विशेषकर इमैनुएल कांट जैसे कर्तव्यवादियों) ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है:

1. मनुष्य को 'साधन' समझना (Treating Man as a Means): कांट के अनुसार, यह सिद्धांत घोर अनैतिक है क्योंकि यह एक व्यक्ति (अपराधी) को दूसरों को डराने या समाज को सुधारने के लिए एक 'औजार या साधन' की तरह इस्तेमाल करता है। न्याय का नियम कहता है कि हर मनुष्य अपने आप में 'साध्य' (End) है; आप किसी को दूसरों के लिए सबक बनाने के लिए अत्यधिक प्रताड़ित नहीं कर सकते।
2. सजा की क्रूरता और असमानुपात: डर पैदा करने की होड़ में यह सिद्धांत कई बार छोटे अपराधों के लिए भी बहुत भयानक सजा की वकालत कर देता है (जैसे मध्यकालीन युग में छोटी चोरी के लिए भी सीधे फांसी दे दी जाती थी)। यह न्याय के 'समानुपात के सिद्धांत' (Principle of Proportion) के खिलाफ है।
3. अपराधियों का ढीठ हो जाना: आलोचकों का मानना है कि केवल डर के बल पर अपराध नहीं रुकते। कई बार बहुत कठोर जेल प्रणालियों में रहकर अपराधी और अधिक क्रूर तथा निडर (Hardened Criminal) बन जाते हैं, क्योंकि उनके मन से सजा का खौफ ही खत्म हो जाता है।

मुख्य वैचारिक निष्कर्ष (Takeaway)

सिद्धांत का नाम	मूल दृष्टिकोण	मुख्य उद्देश्य
प्रतिशोधात्मक (Retributive)	अतीत-केंद्रित (Past)	नैतिक तराजू को बराबर करना ("जैसे को तैसा")

सुधारात्मक **(Reformative)**	व्यक्ति-केंद्रित (Individual)	अपराधी का हृदय परिवर्तन और पुनर्वास
प्रतिरोधात्मक **(Deterrent)**	समाज-केंद्रित (Future/Society)	समाज में भय और उदाहरण द्वारा अपराध पर रोक

व्यावहारिक धरातल पर, कोई भी एक सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। एक आदर्श लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था (जैसे भारत की न्याय प्रणाली) इन तीनों का मिश्रण होती है। उदाहरण के लिए—भारतीय कानून में अपराधियों को सुधरने का मौका (सुधारात्मक) दिया जाता है, लेकिन 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' (Rarest of Rare Cases) जैसे आतंकवाद या अत्यंत क्रूर बलात्कार के मामलों में समाज की सुरक्षा और नज़ीर पेश करने के लिए मृत्युदंड (प्रतिरोधात्मक/भयानक) की व्यवस्था भी लागू की जाती है।

विद्यार्थी संवाद बिंदु:

इसे प्रशासनिक और समसामयिक (Contemporary) परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें।

- जब भी समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं, तो अक्सर जनता और नीति-निर्माताओं द्वारा "फास्ट ट्रैक कोर्ट" के गठन और "तत्काल फांसी" या "कठोरतम उम्रकैद" जैसे कानूनों की मांग की जाती है। इस प्रकार के प्रशासनिक व कानूनी कदम सीधे तौर पर इसी प्रतिरोधात्मक या भयानक सिद्धांत से प्रेरित होते हैं, ताकि अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैठ सके।

इसके साथ ही हमारी यूनिट**-4 (**दंड के सिद्धांत**)** के सभी आयाम अपनी पूरी दार्शनिक और व्यावहारिक तार्किकता के साथ संपन्न होते हैं।